

В Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

От: Савченко Артёма Геннадьевича

E-mail: gfh50@mail.ru

ЖАЛОБА

**о нарушении законодательства Российской Федерации
о персональных данных оператором
садоводческого некоммерческого товарищества собственников
недвижимости «Лебединое»**

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Заявитель: Савченко Артём Геннадьевич

E-mail: gfh50@mail.ru

Являюсь собственником земельного участка, расположенного на территории СНТСН «Лебединое» (Московская область, г. Воскресенск, тер. Лебединое), при этом членом указанного товарищества не являюсь (лицо, ведущее индивидуальное садоводство в границах товарищества в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ).

2. ТРЕБОВАНИЕ О СОХРАНЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВИТЕЛЕ

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прошу:

- не разглашать сведения о моей личности, составляющие мою личную и семейную тайну, а также любые иные данные, позволяющие идентифицировать меня как заявителя;
- не передавать СНТСН «Лебединое», его председателю, членам правления, работникам и иным представителям товарищества сведения о том, что обращение подано именно мной, а также не сообщать им мои ФИО, адрес, контактные данные, номер земельного участка и иные персональные данные;
- при проведении проверки и направлении предписания оператору не указывать в материалах проверки и документах, направляемых в адрес СНТСН «Лебединое», сведения, позволяющие установить личность заявителя;
- направлять ответ по существу обращения исключительно на указанный e-mail: gfh50@mail.ru, без дублирования ответа в адрес СНТСН «Лебединое».

Основанием для данного требования является то, что заявитель является собственником участка на территории товарищества и опасается негативных последствий (давления, преследования, разглашения факта обращения) со стороны органов управления товарищества в случае раскрытия его личности.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор: СНТСН «Лебединое»

ИНН: 5005057521

ОГРН: 1135005001856

Адрес: 140231, Московская область, г. Воскресенск, тер. Лебединое, зд. 1, ком. 1

Сайт: <https://vlebedinom.ru/>

E-mail: info@vlebedinom.ru

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

30 июня 2026 г. мною проведён анализ официального сайта СНТСН «Лебединое» — <https://vlebedinom.ru/> — на предмет соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сайт является официальным информационным ресурсом товарищества. На нём осуществляется регистрация пользователей, размещается информация о членах и должниках, обрабатываются персональные данные собственников участков и иных лиц.

Я, являясь собственником участка на территории товарищества и не являясь его членом, обращаюсь с настоящей жалобой, поскольку:

— мои персональные данные могут содержаться в реестре садоводов и лиц, ведущих индивидуальное хозяйство (ст. 5, 11 ФЗ № 217-ФЗ);

— сайт обрабатывает данные не только членов, но и иных лиц;

— выявленные нарушения носят публичный характер и затрагивают права неопределённого круга субъектов персональных данных.

5. ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

5.1. Несоответствие опубликованной политики персональных данных требованиям закона

На странице <https://vlebedinom.ru/privacy/> (проверено 30.06.2026) размещён текст «Конфиденциальность персональной информации», содержащий формулировку: «Предоставляя свои персональные данные, Пользователь даёт согласие на обработку, хранение и использование своих персональных данных...»

Данная формулировка устанавливает молчаливое (пресумптивное) согласие, что противоречит ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ. На странице отсутствуют сведения, обязательные по ст. 18.1 ФЗ № 152-ФЗ: полные реквизиты оператора (ОГРН, адрес), права субъекта персональных данных, порядок отзыва согласия, сроки хранения, сведения о трансграничной передаче, политика cookie. Страница /privacy/ не размещена в основном меню сайта.

5.2. Противоречие между документами на сайте

В подвале страниц сайта размещена ссылка на «Положение об обработке персональных данных»: https://vlebedinom.ru/wp-content/uploads/2024/09/pers_dannie.pdf

Положение утверждено решением общего собрания от 21.09.2024 г. и устанавливает: п. 2.5 — персональные данные относятся к конфиденциальным; п. 8.1 — согласие даётся в письменной форме (Приложения № 1.1, 1.2); п. 8.3 — согласие может быть отозвано субъектом. Страница /privacy/ допускает молчаливое согласие, что прямо противоречит утверждённому Положению.

5.3. Ненадлежащий порядок регистрации на сайте

На странице <https://vlebedinom.ru/kak-zaregistrirovatsya-na-sajte/> размещена инструкция по сбору персональных данных: ФИО, телефон, e-mail, номер участка. Согласие — галочка «Согласие», что не соответствует письменной форме по Приложению № 1.2 Положения. Страница <https://vlebedinom.ru/registration/> на 30.06.2026 возвращает ошибку 404, при этом инструкция по регистрации остаётся на сайте.

5.4. Раздел «Список должников»

Раздел: <https://vlebedinom.ru/finansy/spisok-dolzhnikov-2/>. На 30.06.2026 доступ ограничен авторизацией. Наличие раздела создаёт риск распространения персональных данных (ФИО, номер участка, сумма задолженности) без согласия субъектов. По позиции Роскомнадзора допустимо размещение только номера участка и суммы без идентифицирующих данных.

5.5. Трансграничная передача персональных данных

При посещении сайта загружаются шрифты с fonts.googleapis.com (Google LLC, США) — передача IP-адреса и технических данных за пределы РФ (ст. 12 ФЗ № 152-ФЗ). Уведомление и согласие отсутствуют.

5.6. Файлы cookie без уведомления

Сайт на WordPress устанавливает cookie при посещении и авторизации. Баннер согласия и политика cookie отсутствуют.

5.7. Неполные сведения об операторе на сайте

На <https://vlebedinom.ru/finansy/rekvizity/> указан ИНН, но не ОГРН. На <https://vlebedinom.ru/kontakty/> — только адрес и e-mail, без полных реквизитов оператора ПДн.

6. НОРМЫ ПРАВА, КОТОРЫЕ НАРУШЕНЫ

- ст. 7, 9, 12, 18.1, 19, 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- ч. 1, 2 ст. 13.11 КоАП РФ.

7. ПРОШУ

1. Провести проверку СНТСН «Лебединое» (ИНН 5005057521, ОГРН 1135005001856) в части обработки ПДн на сайте <https://vlebedinom.ru/>.
2. Установить факт уведомления оператора в Реестре операторов ПДн (ст. 22 ФЗ № 152-ФЗ).
3. Проверить раздел «Список должников» на распространение персональных данных без согласия субъектов.
4. Проверить соответствие /privacy/ и регистрации требованиям ст. 9 и 18.1 ФЗ № 152-ФЗ.
5. При подтверждении нарушений:
 - выдать предписание об устранении;
 - рассмотреть привлечение к ответственности по ст. 13.11 КоАП РФ;
 - обязать привести политику ПДн в соответствие с Положением от 21.09.2024 г.;
 - обязать прекратить трансграничную передачу через Google Fonts;
 - обязать внедрить уведомление о cookie.
6. Сохранить конфиденциальность сведений о заявителе и не передавать их СНТСН «Лебединое» и его представителям (в соответствии с разделом 2 настоящей жалобы).
7. Направить ответ по существу обращения исключительно на e-mail: gfh50@mail.ru.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ (скриншоты от 30.06.2026)

1. <https://vlebedinom.ru/privacy/>
2. Подвал сайта — ссылка на PDF-положение о ПДн
3. <https://vlebedinom.ru/kak-zaregistrirovatsya-na-sajte/>

4. <https://vlebedinom.ru/registration/> — ошибка 404
5. <https://vlebedinom.ru/finansy/spisok-dolzhnikov-2/>
6. Исходный код — fonts.googleapis.com
7. Выписка из PDF-положения (п. 2.5, 8.1)

Дата: 30 июня 2026 г.

Подпись: _____ / Савченко А.Г. /